

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15/2534

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
พลทหาร ชัยโชติ สาเรือง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 227

ว.กับส. พยานโจทก์รู้จักกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเรื่องโกรธเคืองกัน บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าข้างทางและจากบ้านทั้งสองข้างทาง และบิดามารดาของพยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเข้าไปห้ามปรามก็ถูกพวกจำเลยตีทำร้ายด้วย ว. ถึงได้ตะโกนให้หยุด โดยขู่ว่ามิฉะนั้นจะเอาปืนมายิง พวกจำเลยจึงได้ล่าถอยไป แสดงว่าพยานได้มีส่วนแก้ไขในเหตุการณ์ด้วย ไม่ใช่เพียงรู้เห็นเหตุการณ์อย่างเดียว ในคืนเกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุแล้วเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพวกของจำเลยได้ พยานโจทก์ทั้งสองก็ชี้ ตัวว่าเป็นคนร้าย ต่อมาเมื่อ ส. เห็นจำเลยที่ลานสเกต ก็เป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยได้ที่ลานสเกต ดังกล่าว ดังนั้นจึงเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองต้องสนใจและจำจำเลยได้ไม่ผิด.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยกับพวกอีก 4 คน ในคดีอาญาหมายเลขดำที่ 3153/2531ของศาลชั้นต้น ได้ร่วมกันใช้ไม้ท่อนและแป้นเหล็กเป็นอาวุธตีนายวิเชียร สังคะนอง จนถึงแก่ความตายโดยเจตนา เหตุเกิดที่แขวงจอมทอง เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ต่อมาวันที่ 19

สิงหาคม 2531 เจ้าพนักงานจับจำเลยได้นำส่งพนักงานสอบสวน ขอให้ลงโทษตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 288 วางโทษจำคุก 18 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นยื่น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ทางพิจารณา
โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา ขณะที่นางวัน
เพ็ญ ไทรชมภู กำลังนั่งเล่นกับบุตรอยู่ที่ใต้ถุนบ้าน ได้ยินเสียงวิ่งไล่กวัดกันมาและมี
เสียงพูดว่า "ตีให้ตาย" นางวันเพ็ญออกไปดูส่วนนายสัมฤทธิ์ ไทรชมภู กำลังเดินออก
จากบ้านจะไปหาเพื่อ นางวันเพ็ญและนายสัมฤทธิ์เห็นจำเลย นายสุรินทร์หรือโต้งไหว
พริบ นายสะอาดหรืออาจ ทองประเสริฐ นักเรียนนายสิบสมพงษ์หรือตุ้ม ทอง
ประเสริฐ และนายจิตหรือวิจิตร สาเรือง กำลังกลุ่มรวมใช้ไม้บ้างเหล็กบ้างเป็นอาวุธตี
นายวิเชียร สังคะนอง ผู้ตายนางวันเพ็ญตะโกนให้หยุดโดยขู่ว่าหากไม่หยุดจะเอาปืน
มายิงจำเลยกับพวกจึงวิ่งหลบหนีไปจากนั้นนายสัมฤทธิ์นำผู้ตายส่งโรงพยาบาล
แล้วไปแจ้งความต่อเจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางมด ต่อมาวันที่
19 สิงหาคม 2531 เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยได้ นำส่งพนักงานตำรวจตรีประยุทธ์
ชวณะ พนักงานสอบสวน ชั้นจับกุมและสอบสวนแจ้งข้อหาจำเลยว่าร่วมกันฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนา จำเลยให้การปฏิเสธ พนักงานตำรวจตรีประยุทธ์ได้สอบปากคำนางวันเพ็ญ

และนายสัมฤทธิ์กับให้ดูตัวจำเลยแล้วนางวันเพ็ญและนายสัมฤทธิ์ยืนยันชี้ตัวว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่ร่วมกันฆ่าผู้ตาย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2

จำเลยนำสืบว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2531 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา จำเลย นิ่งอยู่กับนายวิเชียร สีดาฤกษ์ นายสมพงษ์ ทองประเสริฐ นายสนั่นและนายเกษมไม่ทราบนามสกุล พร้อมหญิงอีก 2-3 คน ไม่ทราบชื่อที่หน้าร้านค้าของนายสนั่นห่างไป ประมาณ 10 เมตร เป็นที่ตั้งของกองผ้าป่าที่ผู้ตาย นายบุญรอด ผิวงาม นายห่อ ไทน ชมภู นายโชนไม่ทราบนามสกุลและชายอีกคนหนึ่งไม่ทราบชื่อนั่งดื่มสุรากันอยู่ครู่หนึ่งก็มีการชุลมุนไล่ตีกันในกลุ่มที่ผู้ตายนั่งดื่มสุรากัน แล้ววิ่งไล่กันเข้าไปในซอย จำเลยกับพวกวิ่งตามไปดูเมื่อเหตุการณ์เลิกแล้วจำเลยก็กลับบ้าน ต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม 2531 จำเลยไปเล่นสเก็ตที่ลานสเก็ตดาวคะนองก็ถูกเจ้าพนักงานตำรวจ จับกุม

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า จำเลยได้กระทำตามฟ้องโจทก์หรือไม่โจทก์มี พยานคือ นางวันเพ็ญ ไทรชมภูและนายสัมฤทธิ์ ไทรชมภูซึ่งเป็นญาติกับผู้ตายเบิก ความต้องกันว่าพวกที่กลุ่มรวมทำร้ายผู้ตายมีจำเลย นายตุ้ม นายโต้ง นายจิต และ นายอาจ มีข้อพิจารณาต่อไปว่าพยานโจทก์ทั้งสองสามารถจดจำจำเลยได้แน่นอน เพียงใด ได้ความว่าพยานโจทก์ทั้งสองรู้จักกับจำเลยมาก่อน ไม่มีเรื่องโกรธเคืองกัน บริเวณที่เกิดเหตุที่แสงไฟฟ้าจากเสาไฟฟ้าข้างทางและจากบ้านทั้งสองข้างทาง และ บิดามารดาของพยานโจทก์ทั้งสองซึ่งเข้าไปห้ามปรามก็ถูกพวกจำเลยตีทำร้ายด้วย นางวันเพ็ญถึงได้ตะโกนให้หยุด โดยขู่ว่ามิฉะนั้นจะเอาปืนมายิงพวกจำเลยจึงได้ล่า ถอยไป แสดงว่าพยานได้มีส่วนแก้ไขในเหตุการณ์ด้วยไม่ใช่เพียงรู้เห็นเหตุการณ์ อย่างเดียวในคืนเกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุแล้วเมื่อเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมพวกของ จำเลยได้ พยานโจทก์ทั้งสองก็ชี้ตัวว่าเป็นคนร้าย ต่อมาเมื่อนายสัมฤทธิ์เห็นจำเลยที่ ลานสเก็ตดาวคะนองก็เป็นคนโทรศัพท์แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจไปจับกุมจำเลยได้ที่

ลานสเกตดังกล่าว ดังนั้นศาลฎีกาเห็นว่า เหตุที่เกิดขึ้นพัวพันกับบิดามารดาและญาติ
ของพยานโจทก์ทั้งสอง จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ทั้งสองต้องสนใจและจำจำเลยได้ไม่ผิด
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยร่วมกับพวกกระทำผิดตามฟ้องพยานหลักฐานจำเลยไม่มี
น้ำหนักหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยมาชอบ
แล้ว ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>